

1507908-63.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... para atender uma ocorrência de tentativa de roubo nas proximidades de um clube de tiros e ao chegarem ao local mencionado encontraram o réu caído ao chão e logo em seguida a vítima de aproximou, disse que havia sofrido uma tentativa de roubo por duas pessoas que estavam armadas e dispararam contra ela e, para se defender acabou atingindo o réu que caiu ao chão.

Diante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507908-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507908-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KELVIN DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

KELVIN DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES já qualificado, foi denunciado como incurso no art.157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, combinado com art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo apurado, dia 02 de abril de 2022, por volta das 11h24min, na Rua Jose dos Reis, nº 10, Vila Prudente, São Paulo/SP, previamente acertado e conluiado com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro e objetos pessoais, pertencentes à vítima F.A.L.C., somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e notificado e apresentou defesa prévia.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, dois policiais, Felipe Nascimento Teixeira e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pelo reconhecimento da tentativa em seu grau máximo, pela fixação de regime inicial para cumprimento de pena mesmo gravoso, pela compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e ainda pela concessão da

prisão domiciliar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição dos acusados à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática da tentativa de roubo, disse que realmente, na companhia de outro indivíduo e na posse de uma arma de fogo, abordou a vítima e anunciou o assalto e acabou sendo alvejado e atingido nas costas.

A confissão do réu foi devidamente corroborada por outras provas colhidas nos autos.

A vítima F.A.L.C., ao ser ouvida em juízo, após relatar algumas características do roubador não teve dúvidas em reconhecer o réu apontando entre vários indivíduos o acusado Kelvin que estava com a placa de nº 03 nas mãos.

Indagado a respeito dos fatos, alegou que chegou ao clube de tiros que fica na Vila Prudente e após estacionar seu veículo na via pública foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto, munidos de uma de fogo e em razão disso, como estava na posse de sua arma pessoal se abrigou para não ser atingido e revidou a agressão e acabou atingindo o réu que caiu ao chão. Afirmou, ainda que o outro roubador conseguiu fugir e que havia algumas pessoas próximas ao local e um transeunte conseguiu "chutar" para longe, a arma do réu que caiu ao chão. Logo em seguida acionou a polícia que foi ao local e prestou os devidos socorros ao acusado.

No mesmo sentido das declarações da vítima, a testemunha Felipe, ao ser ouvida após prestar o compromisso de dizer a verdade, disse que estava em uma barbearia que fica próxima de um clube de tiros na Vila Prudente, e ouviu uma pessoa dizendo "perdeu, perdeu". Chegou a ver que esse indivíduo portava uma arma de fogo e apontou para alguém e logo em seguida ouviu um tiro e viu o roubador caindo ao chão, onde acabou derrubando a arma de fogo que trazia em suas mãos. Disse ainda, que uma pessoa que passava pelo local conseguiu retirar a arma de perto do roubador.

Os dois policiais ouvidos em juízo, apenas afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de roubo nas proximidades de um clube de tiros e ao chegarem ao local mencionado encontraram o réu caído ao chão e logo em seguida a vítima de aproximou, disse que havia sofrido uma tentativa de roubo por duas pessoas que estavam armadas e dispararam contra ela e, para se defender acabou atingindo o réu que caiu ao chão.

Diante disso o réu foi socorrido e as partes foram todas levadas ao Distrito Policial para prestarem seus esclarecimentos.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, não há dúvidas de que foi o réu quem tentou subtrair os pertences da vítima, somente não conseguindo seu intento por ter sido por ela atingido com um disparo.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé.

Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Nos casos de crimes contra o patrimônio, de fora parte o problema do exagero das vítimas ao descreverem a atuação dos agentes, o normal é inexistirem razões para

querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime ou de descrever com exagero a atuação do agente. A materialidade delitativa restou comprovada, além da prova testemunhal produzida em Juízo, pelo Boletim de Ocorrência e auto de exibição e apreensão da arma de fogo com numeração suprimida (fls. 123/129), bem como da pistola semiautomática de propriedade da vítima.

Não se pode deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade. Não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas também veio devidamente caracterizada nos autos, seja pelos depoimentos colhidos nos autos e ainda pela confissão do réu.

De fato, no concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e neste passo releva notar que a vítima foi taxativa quanto à participação de mais duas pessoas quando da prática do roubo, sendo uma delas o réu.

Relativamente à causa de aumento de pena do emprego de arma, torna-se plenamente justificada a incidência de referida causa de aumento de pena, mormente por ter a vítima e a testemunha Felipe, terem sido expressas quanto à utilização da arma de fogo pelo réu e ainda pelo laudo pericial da arma de fogo, devidamente apreendida. Presente ainda, no caso em tela a tentativa já que o réu não conseguiu se apoderar dos pertences da vítima, que após se esconder e assim não ser por ele atingido disparou contra Kelvin o feriu,

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente específico, consoante certidão de fls.42/43, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Não possui outras condenações e as circunstâncias do crime não nos permitem aumentar sua pena base, que deve ser assim mantida no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão a pena deve ser mantida no patamar acima estabelecido, já que conforme entendimento que vem ser tornando majoritário em nossos tribunais, tais circunstâncias se compensam.

Nesse sentido: STJ: "III - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira". (HC 471.436/PE, j. 11/12/2018)

"Atenuante da confissão espontânea. Confesso o réu, ao ser judicialmente interrogado, incide a atenuante da confissão espontânea, que, por ser igualmente preponderante, é de ser compensada diante da agravante da reincidência. Apelo parcialmente provido, para reduzir-se o apenamento" (RJTJERGS 205/176 ).

Na terceira fase a pena deve ser aumentada em 1/3 em razão do concurso de pessoas e em 2/3 em razão do uso de arma de fogo, totalizando um aumento de 3/3, como aliás vem se posicionando parte da jurisprudência de nossos Tribunais, com o que se convenceu esta magistrada.

Não há que se aplicar a pena de somente uma das causas de aumento, já que o próprio legislador, demonstrou, com a reforma que fez no Código Penal, ao inserir a alínea A, no § 2º do art. 157, e com as demais que estão sendo feitas, que o crime de roubo merece punição mais severa, sob pena de se afastar da vontade do legislador, ignorando os motivos que o levaram a reputar mais grave o que é, manifestamente, mais grave.

Se não bastasse isso, ressalta-se que para esta magistrada a aplicação do

acréscimo mínimo em estrito cumprimento a Súmula da Egrégia Corte Superior, nestes casos estaria privilegiando aqueles que se unem e armados cometem o crime, e, além disso, afronta o princípio da individualização da pena, já que aquele que comete o delito mediante apenas uma causa de aumento seria apenado com a mesma quantidade de pena dos outros.

O aumento mínimo, no caso, empregando-se o mesmo critério de quando se faz presente apenas uma causa de aumento, equivaleria a dar tratamento igual a situações absolutamente desiguais, implicando em apreciação parcial da disposição legal. Não estamos diante de mera aplicação de critério quantitativo, como sustentam alguns.

Cada causa de aumento descreve circunstância diversa e todas, à evidência, foram eleitas pelo legislador porque evidenciam a maior culpabilidade do autor do crime, ou a maior gravidade do meio empregado para cometê-lo.

Não se trata de somá-las matematicamente, mas sim de reconhecer o incontestável, ou seja, a maior gravidade do crime que é praticado em determinadas circunstâncias expressamente previstas na lei.

Sobre a possibilidade desses dois aumentos, cito a brilhante lição do Des. Machado de Andrade: A regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição") é mera faculdade conferida ao Magistrado, pois a lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação. A gravidade concreta do presente caso está configurada principalmente porque o delito foi praticado pelos réus em concurso de agentes, ameaçando as vítimas com armas de fogo. Já é pacífico o entendimento que a dosimetria entre o mínimo e o máximo da fração de aumento tem por parâmetro o número de causas de aumento. Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a frações de aumento e o fez de forma fundamentada, a exasperação no patamar empregado atendeu ao critério de retribuição penal, em observância aos princípios da razoabilidade, individualização da pena e principalmente da proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a conduta praticada". (Apelação Criminal n.º 0001446-58.2018.8.26.0535 6ª Câmara Data do Julgamento 06/02/2020).

Assim sendo a pena deve ser fixada em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Presente também a tentativa, já que o crime de roubo não se consumou pela pronta reação da vítima. Desse modo, considerando o iter criminis perpetrado pelo réu que após disparar contra a vítima, foi por ela contido e caiu ao chão a pena deve ser diminuída no mínimo legal de 1/3, chegando-se ao total de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Como não há nos autos provas da condição econômica do acusado, fixa-se o dia-multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu qualificado nos autos condená-lo à pena de 05 anos, 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incursão no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º, A-, inciso I combinados com art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, pois se ajusta e convém ao acusado pela reincidência específica atestada nos autos e ainda pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, pois é inegável a periculosidade e ousadia de quem se põe a praticar assaltos.

O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo (Jutacrim 88/87).

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontestável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a

população e intranquilizando as famílias'' (RTJ 123/547).

Veja-se que no caso em tela, o réu estava cumprindo sua pena em liberdade condicional o que demonstra que somente o cárcere lhe é suficiente.

Deixo, ainda, de aplicar o disposto no art 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que não foram atingidos os requisitos legais.

Apesar de ter sido baleado não há nos autos provas de que o réu não venha tendo na prisão o devido atendimento a suas necessidades e portanto, deixo de substituir a prisão cautelar por prisão domiciliar já que ausentes os requisitos legais. Aliás, nos casos de roubo majorado, como o caso em tela, a jurisprudência vem entendendo que tal substituição não é adequada.

Assim sendo, não poderá apelar desta em liberdade, pois permanecem intactos os fundamentos da segregação cautelar do réu que deve ser mantida notadamente para a garantia da ordem pública.

Ressalta-se, ademais, que um dos efeitos da sentença condenatória é justamente conservar preso aquele que já se encontra custodiado, não sendo recomendável que seja o réu agraciado com medida que até incentiva a prática delitiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Por fim, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva, e elabore-se o cálculo da pena da multa imposta ao réu, que fica desde já homologado, salvo de houver impugnação.

Com a juntada do calculo aos autos dê-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Oficiem-se aos IIRGD e o TRE.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas judiciárias, que decorrem de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA